鄱阳山东中煤建设工程有限公司鄱阳南站“4·2”一般高处坠落事故调查报告

鄱阳县政府事故调查组

2023年7月10日

目 录

一、事故基本情况 2

（一）事故项目概况 2

（二）事故项目建设情况 3

（三）事故发生单位及相关单位情况 4

（四）事故发生单位安全管理情况 6

二、事故发生经过及救援情况 8

（一）事故经过 8

（二）人员伤亡和直接经济损失情况 10

三、事故应急处置及评估情况 10

（一）事故信息接报及响应情况 10

（二）事故现场应急处置情况 11

（三）医疗救治和善后情况 11

四、事故原因分析 12

（一）直接原因分析 12

（二）间接原因 12

五、事故责任认定及处理建议 12

（一）建议免于处罚人员 13

（二）建议给予行政处罚人员 13

（三）建议给予行政处罚单位 15

六、事故防范和整改措施 16

（一）牢固树立安全发展观 16

（二）严格落实主体责任 16

（三）加强施工现场管理 17

（四）严格落实信息上报制度 17

鄱阳山东中煤建设工程有限公司鄱阳南站“4·2”一般高处坠落事故调查报告

2023年4月24日鄱阳县应急管理局接群众举报：2023年4月2日16点52分，山东中煤建设工程有限公司在组织鄱阳南站站房楼顶隔热棉铺设施工时，发生一起1名工人从楼顶坠落受伤后经抢救无效死亡的生产安全事故，直接经济损失人民币132万元。

接到举报后，鄱阳县应急管理局于2023年4月24日立即派出事故核查组对举报内容进行核实，经调取死者入院记录、死亡证明、赔偿协议等相关资料，并对死者家属及事故现场工友进行询问，基本核定该举报内容属实。

根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）等相关法律法规规定，按照鄱阳县人民政府相关批复文件要求，同意由鄱阳县应急管理局牵头组成事故调查组，调查组组长由县应急管理局局长江玉明同志担任，副组长由县应急管理局副局长彭俊立同志担任。事故调查组的组成遵循精简、效能的原则，成员分别从县公安局、县总工会、县住建局、鄱阳县昌景黄铁路办和三庙前乡政府选调人员参加山东中煤建设工程有限公司鄱阳南站“4·2”一般高处坠落死亡事故联合调查组（以下简称：事故调查组）对该起事故展开调查。并邀请鄱阳县纪委监委参加。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、

实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘查、询问有关人员、调查取证、综合分析等。查明了事故发生的原因，认定了事故的性质，提出了对有关责任人员、责任单位的处理建议和防范措施。

经调查认定，鄱阳山东中煤建设工程有限公司鄱阳南站“4·2”一般高处坠落事故是一起因生产管理不到位和作业人员安全意识差造成的生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）事故项目概况

为深入实施长江经济带发展战略，完善区域路网布局，促进沿线地区经济社会发展。中国铁路总公司、江西省、安徽省人民政府向国家发展和改革委员会出具《关于报送新建南昌至景德镇至黄山铁路可行性报告函》（铁总设计统函〔2017〕720号），申报新建南昌至景德镇至黄山铁路。2017年12月29日国家发展和改革委员会批复《国家发展和改革委关于新建南昌经景德镇至黄山铁路可行性研究报告的批复》（发改基础〔2017〕2252号），同意项目立项，批复新建“昌景黄铁路”。

江西省境内段由九景衢铁路江西公司作为项目法人，安徽省境内段由中国铁路总公司和安徽省人民政府负责组建合资公司，承担项目建设和运营管理。



国家发展和改革委员会文件

发改基础〔2017〕2252号

国家发展改革委关于新建南昌经景德镇至黄山铁路可行性研究报告的批复

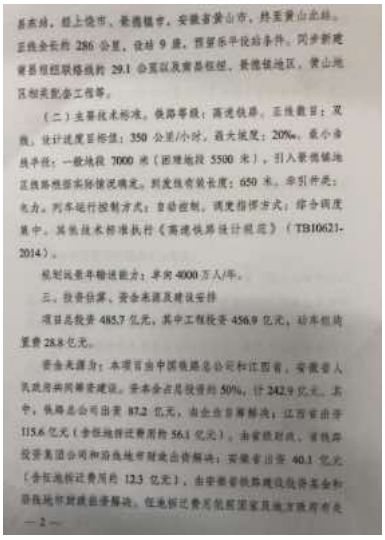
中国铁路总公司，江西省、安徽省发展改革委：

中国铁路总公司、江西省、安徽省人民政府《关于报送新建南昌至景德镇至黄山铁路可行性研究报告的函》（铁总计统函〔2017〕720号）收悉。经研究，现批复如下：

一、为深入实施长江经济带发展战略，完善区域路网布局，促进沿线地区经济社会发展，同意新建南昌经景德镇至黄山铁路（以下简称"昌景黄铁路"）。

二、主要建设内容和技术标准

（一）主要建设内容。新建昌景黄铁路起自江西省南昌市省



昌东站，经上饶市、景德镇市，安徽省黄山市，终至黄山北站。正线全长约 286 公里，设站 9 座，预留乐平设站条件。同步新建南昌枢纽联络线约 29.1 公里以及南昌枢纽、景德镇地区、黄山地区相关配套工程等。

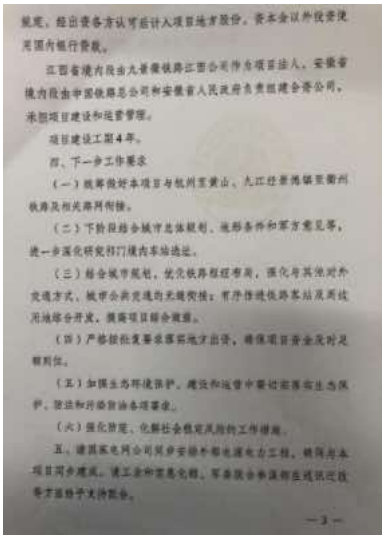
（二）主要技术标准。铁路等级：高速铁路。正线数目：双线，设计速度目标值：350 公里/小时，最大坡度：20‰，最小曲线半径：一般地段 7000 米（困难地段 5500 米），引入景德镇地区铁路枢纽实际情况确定。到发线有效长度：650 米。牵引种类：电力。列车运行控制方式：自动控制，调度指挥方式：综合调度集中。其他技术标准执行《高速铁路设计规范》（TB10621-2014）。

规划远景年输送能力：单向 4000 万人/年。

三、投资估算、资金来源及建设安排

项目总投资 485.7 亿元，其中工程投资 456.9 亿元，动车组购置费 28.8 亿元。

资金来源为：本项目由中国铁路总公司和江西省、安徽省人民政府共同筹资建设。资本金占总投资的 50%，计 242.9 亿元。其中，铁路总公司出资 87.2 亿元，由企业自筹解决；江西省出资 115.6 亿元（含征地拆迁费用约 56.1 亿元），由省级财政、省铁路投资集团公司和沿线地市财政出资解决；安徽省出资 40.1 亿元（含征地拆迁费用约 12.3 亿元），由安徽省铁路建设投资基金和沿线地市财政出资解决。征地拆迁费用低于国家及地方政府有关



规定，经出资各方认可后计入项目地方股份。资本金以外投资使用国内银行贷款。

江西省境内段由九景衢铁路江西公司作为项目法人，安徽省境内段由中国铁路总公司和安徽省人民政府负责组建合资公司，承担项目建设和运营管理。

项目建设工期4年。

四、下一步工作要求

（一）统筹做好本项目与杭州至黄山、九江经景德镇至衢州铁路及相关路网衔接。

（二）下阶段结合城市总体规划、地形条件和各方意见等，进一步深化研究好门楼内车站选址。

（三）结合城市规划，优化铁路枢纽布局，强化与其他对外交通方式、城市公共交通的无缝衔接；有序推进铁路客站及周边用地综合开发，提高项目综合效益。

（四）严格按批复要求落实地方出资，确保项目资金及时足额到位。

（五）加强生态环境保护。建设和运营中要切实落实生态保护、防洪和开发利用各项要求。

（六）强化防范、化解社会稳定风险的工作措施。

五、请国家电网公司同步安排外部电源电力工程，确保与本项目同步建成。请工业和信息化部、军委联合参谋部军通局协调



六、如需对本项目审批文件所确定的内容进行调整，请另行报告新形式向我委报告，并按照有关规定办理。

附件：招标注标事项核准意见

抄送：江西省、安徽省人民政府，工业和信息化部、财政部、交通运输部、国土资源部、环境保护部、审计署、国家铁路局、军委联合参谋部、国家电网公司、中铁二院工程集团有限责任公司

（二）事故项目建设情况

鄱阳南站为新建南昌经景德镇至黄山铁路的中间站，鄱阳南站站房中心里程为 DK199+577.38，站场规模为 2 台 6 线(含正线)，设置中间站台 2 座(450mX12.0mX1.25m)。鄱阳南站站房总建筑规模为 16000 ㎡，另设架空层 20180 ㎡；站型为线侧下式，站房为主体地上两层，地下一层，负一层为架空层，包括出站厅以及车场等; 首层中央为通高的候车大厅，两侧为办公及设备用房。该项目承包总价为肆亿叁仟

玖佰玖拾伍万玖仟陆佰玖拾贰元人民币，工期为676天。事发时工程进度情况为站房金属屋面施工完成 90%，站房外幕墙龙骨安装完成 90%，外墙保温施工完成 50%，铝板幕墙施工完成 35%，站房辅房墙面一遍腻子完成 100%，地面铺贴完成 60%，吊顶完成35%，站房公共区域墙面干挂石材安装完成 35%。

（三）事故发生单位及相关单位情况

1.建设单位

九景衢铁路江西有限责任公司(以下简称九景衢公司)，2021年2月1日变更公司名称为:江西省铁路发展有限公司，是一家从事建设工程施工,铁路运输,房地产开发经营等业务的公司，成立于2013年09月18日，公司坐落在江西省，详细地址为：江西省南昌市红谷滩区九江街1099号二楼裙楼;经国家企业信用信息公示系统查询得知，江西省铁路发展有限公司的信用代码/税号为91360200079000926Q，法人是傅某斌，注册资本为2783000万人民币，企业的经营范围为:许可项目：建设工程施工，公共铁路运输，房地产开发经营，餐饮服务，旅游业务。

2.施工单位

中铁北京工程局集团北京有限公司（以下简称北京公司）成立于1998年01月09日，公司坐落在北京市，详细地址为：北京市延庆区八达岭经济开发区康西路26号;经国家企业信用信息公示系统查询得知，中铁北京工程局集团北京有限公司的信用代码/税号为91110229100028553 9，法人是衣

某生，注册资本为35903.38万。企业的经营范围为:工业与民用建筑工程施工；房地产开发与经营；室内外装饰装修；物业管理；铝合金门窗及构件销售；建筑材料、机械设备的销售、租赁及维修；与上述业务有关的技术咨询和服务；铝合金门窗及构件生产；普通货运；大型物件运输。

3.施工专业分包单位

山东中煤建设工程有限公司（以下简称山东中煤），是一家从事钢结构工程施工,建筑幕墙工程施工,房屋建筑工程施工等业务的公司，成立于2003年11月07日，公司坐落在山东省，详细地址为：济宁市任城区安居民营经济开发区;经国家企业信用信息公示系统查询得知，山东中煤建设工程有限公司的信用代码/税号为91370811756366918 9，法人是唐某梅，注册资本为10158万人民币。资质类别及等级:防水防腐保温工程专业承包壹级、钢结构工程专业承包壹级、建筑装修装饰工程专业承包壹级、建筑幕墙工程专业承包壹级、电子与智能化工程专业承包贰级、消防设施工程专业承包贰级、建筑金属屋（墙）面设计与施工特级；安全生产许可证，编号：（鲁）JZ安许证字〔2005〕080112-01，有效期2020年5月30日至2023年5月29日。

2022年10月与北京公司签订鄱阳南站站房钢结构及金属屋面工程施工建设工程施工专业分包合同，并完成专业分包资质审查。

4.监理单位

南昌华路建设咨询监理有限公司（以下简称华路监理），

成立于1998年06月29日，注册地位于江西省南昌市西湖区站前路29号，法定代表人为陆某珍。监理资质等级:房屋建筑工程监理甲级，铁路工程监理甲级，监理资质证书编号:B136001572，有效期:至2025年01月21日。

2019年1月与九景衢公司签订新建南昌经景德镇至黄山铁路CJHJXJL-9标段监理合同。

（四）事故发生单位安全管理情况

1.九景衢公司。制定了安全生产责任制、安全生产管理制度、安全教育培训计划、安全生产规章制度与安全技术操作规程、隐患排查治理制度、编制了施工方案等。定期组织并参与召开安全生产工作例会、工程管理调度会，开展了安全与按图施工等专项检查，按照规定的频次对项目开展了安全检查，自开工以来，对施工单位进行质量安全红线检查11次，开展了防火防爆、机械设备等专项检查10次，下达整改通知单7份，形成专项检查报告11份。

2.华路监理。制定了《监理规划》《钢结构监理实施细则》《金属屋面监理实施细则》、CJHJXJL-9标站房安全保证体系等制度;在鄱阳南站设置了监理组，现场监理两人;完成《网架结构安全报审、报验表》《构件组装报审、报验表》《钢构件焊接报审、报验表》《分包单位资格报审表》《监理日志》工作；下达《站房检查通报》4份、对经口头督促后整改不及时的问题签发监理工程师通知单及整改报告4份;召开周视频例会14次。鄱阳南站监理组按照《铁路监理工作规程》每日进行监理巡视，履行监理职责，并如实记录每

日的监理日志。事故当天监理组巡视内容为上午C型钢安装，架空层龙骨安装，钢结构金属屋面安装，屋面板加工，下午附属综合楼和维修工区，当天施工现场作业人员116人，管理人员4人，项目部管理人员4人。主要施工设备吊车2台，升降机3台，登高车8台，运行正常。巡视发现站房幕墙龙骨未进行四周满焊，并下达整改通知要求现场施工人员及时进行满焊整改，17时从维修工区离场，晚上参加监理站内部会议，汇报现场安全质量情况。当天监理组未接到任何事故信息。

3.北京公司。建立健全了本单位全员“管”“监”责任制并落实安全质量责任制；制定并实施了安全教育培训制度、安全技术交底制度等安全生产规章制度；制定了应急救援预案及演练计划，并按演练计划组织了应急演练。公司设置了安全管理机构、配备了安全管理人员。北京公司同山东中煤签署了施工安全生产协议书和安全质量责任书，明确了双方各自的安全生产管理职责，北京公司自2023年春节后复工以来，组织施工现场安全质量周检，质量安全红线月检，节前专项检查等对施工现场进行安全质量检查，对于日常检查中发现的安全隐患下发隐患整改通知单，对整改落实不到位的下发罚款单。每月对现场施工人员进行不定期安全专项培训，每日落实班组班前讲话并每周进行检查。从2023春节后复工以来，对山东中煤下达整改通知单7份，工程罚款通知单7份，安全专项教育培训5次，新工人入场三级安全教育40人次；对整个施工现场安全质量检查记录11份；复工

自查记录1份，隐患自查自纠记录2份；下发铁路建设项目质量安全红线检查计划通知4份，质量安全红线检查通报4次。

4.山东中煤。公司成立了鄱阳南站项目部，项目部设置了安全管理机构、配备了安全管理人员。但项目经理、安全员未按照职责履职；项目部制定了安全教育培训制度、安全技术交底制度、班组工前安全活动管理规定和钢结构和金属屋面施工方案等，但均未按要求落实到位。山东中煤施工人员发生变化时未按照《施工安全生产协议》及时向北京公司汇报；对新入职员工未进行资格审查、使用无资格的人员从事特种作业。发生事故后未按规定及时、如实上报事故信息。

二、事故发生经过及救援情况

（一）事故经过

1.事故经过。程某福（施工现场附近群众）于3月31日通过山东中煤员工黄某平介绍到鄱阳南站施工工地上班，主要从事鄱阳南站站房楼顶顶棚铝镁锰板及隔热棉铺设工作。程某福未经新员工入职安全教育培训，也未经高处作业专门培训就直接上岗作业。2023年4月2日一天程某福一行10名作业人员一直在鄱阳南站站房楼顶顶棚铺设铝镁锰板，至下午16时40分左右程某福一行10人在顶棚铺设完铝镁锰板后，因未到下班时间，山东中煤现场施工带班班长朱某虎就又安排程某福等10人进行楼顶顶棚保温隔热棉铺设工作。程某福当时站在站房顶棚天沟处作业。施工人员开始铺设保温隔热棉工作不到10分钟，程某福在顶棚天沟处作业时不

慎滑倒，从 12 米高顶棚坠落到首层水泥混凝土地面。作业人员黄某平当场听到“碰”的一声响，紧接着又听到有人叫了“哎呦”一声，旁边就有工友说，有人摔下去了。现场施工带班班长朱某虎就问摔下去的是不是我们的人，工友说：“是，是，是”。现场施工带班班长朱某虎就从顶棚下到首层地面，发现程某福躺在地面上一动不动，伤势非常严重，朱某虎拨打 120 后为节省抢救时间，就喊工友将程某福抬上自己私家车送往鄱乐医院进行抢救，经医院抢救 50 分钟后，于 18 点 16 分宣布抢救无效死亡。

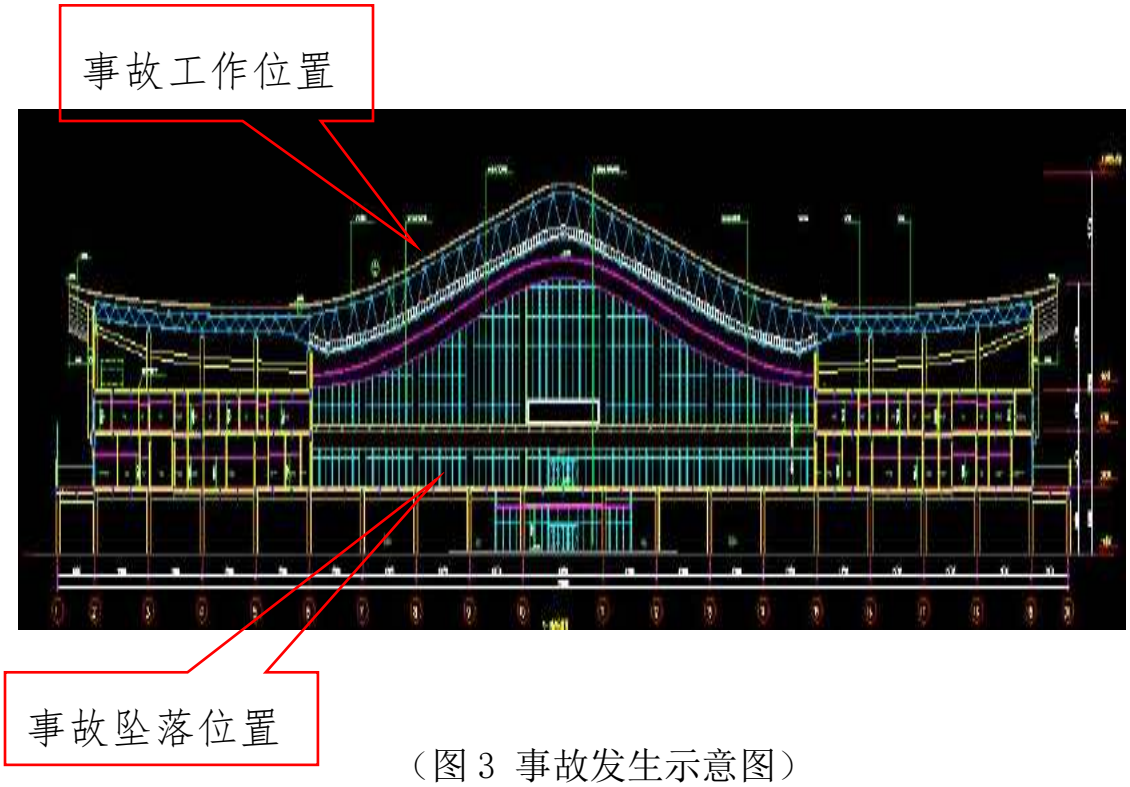
2.事故现场情况。鄱阳南站站房总建筑规模为 16000 ㎡，另设架空层 20180 ㎡。站型为线侧下式。站房为主体地上两层，地下一层。负一层为架空层，包括出站厅以及车场等；首层中央为通高的候车大厅，两侧为办公及设备用房。首层到楼顶工作高度为 12m。经当事人指认事故发生在候车大厅 8 轴向西 2 米处，工作高度为 12 米，事故工作作业面为楼顶 8 轴向西天沟处。



（图 1 指认事故工作位置）



（图 2 指认事故坠落位置）



（图 3 事故发生示意图）

（二）人员伤亡和直接经济损失情况

1. 死亡人员情况

程某福，男，51 岁，汉族，江西省上饶市鄱阳县人，山东中煤作业人员。

2. 直接经济损失情况

事故造成 1 人死亡。根据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》(GB/T6721)核定事故直接经济损失约 132 万元人民币（不含事故罚款）。

三、事故应急处置及评估情况

（一）事故信息接报及响应情况

事故发生后，现场带班班长朱某虎立即打电话向山东中煤项目部技术员张某社报告了情况，因担心救护车过来耽搁抢救时间，随后朱某虎就开车与工友一起将程某福送往鄱乐

医院抢救。17 点 25 分到达医院开始抢救，经 50 分钟抢救无效，于 18 点 16 分宣布死亡。施工技术员张某社接到报告后，立即就与山东中煤项目部副总经理刘某新（项目部实际负责人）报告，刘某新接到报告后就连夜从山东老家向鄱阳赶，于 4 月 3 日早上 7 点左右到达鄱阳，与死者家属进行死亡赔偿方面的沟通，在 4 月 4 日与死者家属达成死亡赔偿协议，共向死者家属支付 132 万元人民币的死亡赔偿款。4 月 2 日事故发生到 4 月 24 日县应急管理局接到举报，山东中煤都未按照《生产安全事故报告和调查处理条例》第九条向属地应急管理部门和相关行业主管部门报告事故信息。在接到群众举报并经鄱阳县应急管理局初步核实后，鄱阳县应急管理局按规定向上级相关部门报告并在事故直报系统中补录事故信息。

（二）事故现场应急处置情况

由于事故单位没有及时上报事故信息，导致属地相关部门未在第一时间接到事故信息，未开展应急救援工作。但在得知事故信息后，各部门信息报送畅通，信息流转及时，各部门之间信息沟通较好。

（三）医疗救治和善后情况

17 点 25 分到达医院开始抢救，经抢救 50 分钟后医院宣布：程某福因高处坠伤，瞳孔散大，心电图呈直线，生命体征消失，于 18 点 16 分抢救无效死亡。事故单位与死者家属在 4 月 4 日达成死亡赔偿协议，共支付 132 万人民币的死亡

赔偿，未造成社会上其他不稳定因素。

四、事故原因分析

（一）直接原因分析

事故直接原因是：程某福安全意识差，未遵守本单位的安全生产规章制度和操作规程，没有正确佩戴和使用劳动防护用品[1]；从事高处作业施工，未接受安全生产教育和培训，未掌握本职工作所需的安全生产知识[2]。

（二）间接原因

山东中煤：未落实企业安全生产主体责任，山东中煤鄱阳南站项目部项目经理、安全员履职不到位[3]；委派不具备与本单位所从事的生产经营活动相应的安全知识和管理能力的人员进行现场管理[4]；未对从业人员进行安全生产教育和培训[5]；未建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患，未如实记录事故隐患排查治理情况[6]；未监督、教育从业人员按照使用规则佩戴、使用[7]。

五、事故责任认定及处理建议

---

[1] 《中华人民共和国安全生产法》第五十七条：从业人员在作业过程中，应当严格落实岗位安全责任，遵守本单位的安全生产规章制度和操作规程，服从管理，正确佩戴和使用劳动防护用品。

[2] 《中华人民共和国安全生产法》第五十八条　从业人员应当接受安全生产教育和培训，掌握本职工作所需的安全生产知识，提高安全生产技能，增强事故预防和应急处理能力。

[3] 《中华人民共和国安全生产法》第二十六条：生产经营单位的安全管理机构以及安全生产管理人员应当恪尽职守……。

[4] 《中华人民共和国建筑法》第十四条 ： 从事建筑活动的专业技术人员，应当依法取得相应的执业资格证书，并在执业资格证书许可的范围内从事建筑活动。

[5] 《中华人民共和国安全生产法》第二十八条：生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，……

[6] 《中华人民共和国安全生产法》第四十一条：……生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。事故隐患排查治理情况应当如实记录，……

[7] 《中华人民共和国安全生产法》第四十五条：　生产经营单位必须为从业人员提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品，并监督、教育从业人员按照使用规则佩戴、使用。

（一）建议免于处罚人员

程某福，安全意识差，未遵守本单位的安全生产规章制度和操作规程，未正确佩戴和使用劳动防护用品；从事高处作业施工，未接受安全生产教育和培训，未掌握本职工作所需的安全生产知识，对事故发生负有直接责任，鉴于其已在事故中死亡，建议免于追究其责任。

（二）建议给予行政处罚人员

1.唐某梅，山东中煤法定代表人。指派不具备与本单位所从事的生产经营活动相应的安全知识和管理能力的人为项目施工现场负责人和安全生产管理人员；对项目部项目经理、安全员履职不到位监督失察，对事故发生负有领导责任，违反《建设工程安全生产管理条例》第二十一条[1]、《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第一、三、五款[2]，依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第一项[3]，建议由县应急管理局依法给予其行政处罚。

2.刘某新，山东中煤鄱阳南站项目部副经理（项目部实际负责人）。不具备项目部相应的安全知识和管理能力；未

---

[1].《建设工程安全生产管理条例》第二十一条　施工单位主要负责人依法对本单位的安全生产工作全面负责。施工单位应当建立健全安全生产责任制度和安全生产教育培训制度，制定安全生产规章制度和操作规程，保证本单位安全生产条件所需资金的投入，对所承担的建设工程进行定期的专项安全检查，并做好安全检查记录。施工单位的项目负责人应当由取得相应执业资格的人员担任，对建设工程项目的安全施工负责，落实安全生产责任制度、安全生产规章制度和操作规程，确保安全生产费用的有效使用，并根据工程的特点组织制定安全施工措施，消除安全事故隐患，及时、如实报告生产安全事故。

[2]《中华人民共和国安全生产法》第二十一条：生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责:

（一）建立健全并落实本单位全员安全生产责任制，加强安全生产标准化建设；……

（三）组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划；……

（五）组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；……

[3]《中华人民共和国安全生产法》第九十五条：生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的，由应急管理部门依照下列规定处以罚款:

（一）发生一般事故的，处上一年年收入百分之四十的罚款；

履行项目安全生产管理职责；对公司在项目施工中的安全生产工作失管、对存在的安全隐患问题失察；对事故的发生负有重要责任；事故发生后未按规定上报事故信息，对瞒报事故信息负全部责任。违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十六条、第八十三条，《生产安全事故报告和调查处理条例》第九条[1]，依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十条第二款[2]，建议由县应急管理局依法给予其行政处罚；建议山东中煤给予其开除，不得录用。

3.张某湖，山东中煤鄱阳南站项目部经理，任职期内未履行岗位职责，未及时发现并消除事故隐患[3]，对事故发生负有责任。违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第五、六项，依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条之规定[4]，建议由相关行业主管部门给予其暂停与安全生产有关的资格；建议由县应急管理局依法给予其行政处罚。

4.高某进，山东中煤鄱阳南站项目部安全员，任职期内未履行安全岗位职责，未按规定开展班组层面的安全教育培训，未及时发现并消除事故隐患，对事故发生负有责任。违

---

[1]《生产安全事故报告和调查处理条例》第九条：事故发生后，事故现场有关人员应当立即向本单位负责人报告；单位负责人接到报告后，应当于1小时内向事故发生地县级以上人民政府安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门报告。

[2]《中华人民共和国安全生产法》第一百一十条：……生产经营单位的主要负责人对生产安全事故隐瞒不报、谎报或者迟报的，依照前款规定处罚。

[3]《中华人民共和国安全生产法》第二十五条　生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员履行下列职责:（二）组织或者参与本单位安全生产教育和培训，如实记录安全生产教育和培训情况；（五）检查本单位的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议；（六）制止和纠正违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程的行为；

[4]《中华人民共和国安全生产法》第九十六条：生产经营单位的其他负责人和安全生产管理人员未履行本法规定的安全生产管理职责的，责令限期改正，处一万元以上三万元以下的罚款；导致发生生产安全事故的，暂停或者吊销其与安全生产有关的资格，并处上一年年收入百分之二十以上百分之五十以下的罚款；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。

反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第五、六项，依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条之规定，建议由相关行业主管部门给予其暂停与安全生产有关的资格；建议由县应急管理局依法给予其行政处罚。

5.朱某虎，山东中煤项目部施工现场带班班长，未严格履行安全生产管理职责，发现从业人员违章作业不加以制止；对事故的发生负有责任。违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第五、六项，依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条之规定，建议由县应急管理局依法给予其行政处罚。

（三）建议给予行政处罚单位

山东中煤。未落实企业安全生产主体责任，委派不具备与本单位所从事的生产经营活动相应的安全知识和管理能力的人员进行现场管理[1]，项目部项目经理、安全员履职不到位；对从业人员进行安全生产教育和培训不到位[2]；未建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患，未如实记录事故隐患排查治理情况[3]；未监督、教育从业人员按照使用规则佩戴、使用劳动防护用品[4]；对事故发生负有责任。事故发生后未

[1] 《中华人民共和国建筑法》第十四条 ： 从事建筑活动的专业技术人员，应当依法取得相应的执业资格证书，并在执业资格证书许可的范围内从事建筑活动。

[2] 《中华人民共和国安全生产法》第二十八条：生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，……

[3]《中华人民共和国安全生产法》第四十一条：……生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。事故隐患排查治理情况应当如实记录，……

[4] 《中华人民共和国安全生产法》第四十五条： 生产经营单位必须为从业人员提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品，并监督、教育从业人员按照使用规则佩戴、使用。

按规定上报事故信息，对瞒报事故信息负有责任[1]。违反了《建筑施工企业安全生产管理机构设置及专职安全生产管理人员配备办法》第九条、《中华人民共和国建筑法》第十四条、《中华人民共和国安全生产法》第二十八条、第四十一条、第八十三条、《生产安全事故报告和调查处理条例》第九条之规定，依据《生产安全事故报告和调查处理条例》三十六条第（一）项之规定，建议由应急管理部门依法给予其行政处罚。

六、事故防范和整改措施

（一）牢固树立安全发展观

要牢固树立科学发展、安全发展理念，切实贯彻落实国家和政府关于“党政同责、一岗双责”的有关规定，坚守“发展决不能以牺牲人的生命为代价”红线，严格落实建筑企业安全生产主体责任，坚定不移抓好各项安全生产政策措施的落实，全面提高建筑施工安全管理水平，切实加强建筑安全施工管理工作。

（二）严格落实主体责任

要严格依法履行职责，落实对工程项目的安全管理责任，严禁对施工项目“以包代管”，严禁利用任何形式实施出借资质、违法分包等违法行为。要加强技术管理、安全管理、合同履约管理，督促各级管理人员严格落实安全生产责任制，

[1] 《中华人民共和国安全生产法》第八十三条： 生产经营单位发生生产安全事故后，事故现场有关人员应当立即报告本单位负责人。单位负责人接到事故报告后，应当迅速采取有效措施，组织抢救，防止事故扩大，减少人员伤亡和财产损失，并按照国家有关规定立即如实报告当地负有安全生产监督管理职责的部门，……

杜绝“名不符实”的现象发生。切实落实《建设工程安全生产管理条例》中规定的安全责任。

（三）加强施工现场管理

要建立、健全并严格落实本单位安全生产责任制。严查工程合同履约情况，组织检查、消除施工现场事故隐患，施工项目负责人必须具备相应资格和安全生产管理能力，项目负责人必须依法到岗履职确需调整时，必须履行相关程序，保证施工现场安全生产管理体系制度落实到位。严格技术管理，严格执行专项施工方案技术交底的编制、审批制度，现场施工人员不得随意降低技术标准违章指挥作业。

（四）严格落实信息上报制度

要加强对安全生产法律、法规的学习，规范生产安全事故信息上报工作，发生事故后要严格按规定及时、如实上报，不得迟报、漏报、谎报和瞒报。

鄱阳山东中煤建设工程有限公司鄱阳南站“4·2” 一般高处坠落事故调查组

2023 年 7 月 10 日